

ALLMÄNNA VILLKOR - Entreprenader mot näringsidkare

1. Bakgrund och tillämpning

Dessa allmänna villkor reglerar EKOVIlla se AB:s (org.nr 559341-9673, härafter "Entreprenören") leverans av tjänster avseende lösullsisolering av vindar, bjälklag, väggar och andra byggnadsdelar till näringsidkare (härafter "Beställaren"). Villkoren tillämpas tillsammans med Allmänna bestämmelser AB 04 vid utförandeentreprenad respektive ABT 06 vid totalentreprenad, samt branschspecifika riktlinjer enligt Lösull 20, i syfte att säkerställa ett fackmannamässigt utförande och en tydlig fördelning av ansvar mellan parterna.

1.1 Villkoren gäller för samtliga uppdrag som utförs åt näringsidkare, såsom byggföretag, byggherrar, generalentreprenörer, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra juridiska personer, oavsett om avtalet ingås skriftligen, via avrop, e-post, telefon eller personligt möte. Villkoren gäller inte vid uppdrag åt konsument; för sådana uppdrag tillämpas Entreprenörens allmänna villkor för konsumententreprenader och Konsumenttjänstlagen (1985:716).

1.2 Entreprenören är Nordens största tillverkare och installatör av miljöcertifierad cellulösabaserad lösullsisolering och följer gällande byggnormer samt är certifierad enligt branschstandarden Behörig Lösull.

1.3 Vid motstridighet mellan dessa villkor och vad som anges i kontraktet, beställningen eller platsprotokollet har det senare företräde.

1.4 Beställarens inköps- eller standardvillkor blir bindande endast om Entreprenören uttryckligen och skriftligen godkännt dem. Entreprenören förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Ändringar publiceras på Entreprenörens webbplats (www.ekovilla.se) och träder i kraft för nya uppdrag från och med publiceringsdatumet. För pågående eller redan ingångna avtal gäller de villkor som gällde vid avtalets ingående, om inte parterna skriftligen kommer överens om annat.

2. Avtalets struktur

Avtalet mellan parterna består av skriftligt kontrakt eller beställning, Entreprenörens offert med bilagor, eventuell AF-del, platsbesöks- eller besiktningssprotokoll, dessa allmänna villkor samt AB 04 alternativt ABT 06. Vid motstridighet mellan handlingarna gäller följande rangordning: skriftliga ändringar och tillägg > kontrakt/beställning > Entreprenörens offert > platsprotokoll > dessa allmänna villkor > AB 04/ABT 06 > övriga handlingar. Eventuella tillägg eller ändringar ska ske skriftligt och undertecknas av båda parter för att vara giltiga.

2.1 Entreprenörens offert gäller i 30 dagar från offertdatum om inte annat uttryckligen anges.

3. Uppdraget

Uppdragets omfattning, inklusive specificerad isolertjocklek, deklarerad värmekonduktivitet, materialval, mängder och pris, framgår uttryckligen av offert och beställning. Uppdraget baseras på de uppgifter, ritningar, mängdförteckningar och förutsättningar som Beställaren lämnat. Beställaren ansvarar för projektering, konstruktionslösning, fuktsäkerhetsprojektering och ventilationslösning i enlighet med Boverkets byggregler (BBR), om detta inte uttryckligen ingår i Entreprenörens åtagande. Ett kostnadsfritt platsbesök kan genomföras före avtalets ingående för att fastställa objektets lämplighet, inklusive bedömning av fukt, ventilation, bärighet och åtkomst, i enlighet med BBR och Lösull 20.

3.1 Avvikelser mellan avtalade och faktiska mängder eller förutsättningar på plats regleras som ÅTA-arbete enligt punkt 8.

4. Ansvar

Entreprenören åtar sig att utföra arbetet fackmannamässigt enligt gällande byggnormer, inklusive Behörig Lösull-certifiering, och med adekvat ansvarsförsäkring som täcker skador upp till 10 miljoner SEK. Entreprenören ansvarar ej för befintliga konstruktionsfel, såsom otillräcklig ventilation, bristande bärighet eller fuktskador, om dessa inte ingår i uppdraget, och ej heller för fel som beror på Beställarens projektering, föreskrivna metoder eller lämnade uppgifter. Ansvar för skada regleras i övrigt av AB 04 kap 5. Entreprenören ansvarar inte för indirekta skador, såsom följdskador, produktionsbortfall, utebliven vinst eller Beställarens ansvar gentemot tredje man, om ej orsakade av grov vårdslöshet eller uppsåt. Entreprenörens sammanlagda ansvar för ett uppdrag är begränsat till kontraktssumman, om inte annat följer av tvingande lag.

5. Tidplan

Start- och slutdatum för uppdraget bestäms gemensamt mellan Entreprenören och Beställaren och anges i kontraktet eller beställningen. Avrop ska ske med minst tio (10) arbetsdagens framförhållning. Entreprenören ska meddela Beställaren om eventuella förseningar minst en vecka i förväg. Entreprenören har rätt till tidsförlängning vid hinder enligt AB 04 kap 4 § 3, inklusive force majeure-händelser, väderförhållanden utöver det normala, samt då Beställaren inte uppfyllt sina åtaganden enligt punkt 6. Förseningsvite utgår endast om det uttryckligen avtalats i kontraktet. Vid Beställarens avbeställning eller hävning utan grund har Entreprenören rätt till ersättning enligt AB 04 kap 8, inklusive nedlagt arbete, beställt och tillverkat material samt skäligen avvecklingskostnader.

6. Beställarens ansvar

Beställaren åtar sig att, utan kostnad för Entreprenören och senast vid överenskommen starttid, tillhandahålla:

- framkomlig och farbar väg samt uppställningsplats för blåsbil inom 30 meter från inblåsningpunkten, med erforderlig fri höjd och bärighet;
- obehindrad åtkomst till arbetsområdet, inklusive tömning av vind eller utrymme från hinder, byggmaterial, möbler och skräp;
- byggström 230/400 V samt tillfredsställande belysning vid arbetsområdet;
- erforderliga ställningar, lyftanordningar, fallskydd och övrig gemensam skyddsutrustning på arbetsplatsen;
- nödvändig information om objektets skick, befintliga installationer, dolda ledningar och eventuella miljörisker såsom asbest eller mögel;
- utrymme för uppställning av utrustning samt hantering av emballage och avfall, om inte annat avtalats.

6.1 Beställaren är, om inte annat skriftligen avtalats, byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) och ansvarar för samordning av arbetsmiljön, arbetsmiljöplan, anmälan av byggarbetsplats, elektronisk personalliggare och ID06-hantering samt för att arbetsmiljön uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, inklusive avstängning av el och ventilation vid behov. Entreprenören ansvarar för sin egen personal och utrustning samt följer Beställarens arbetsmiljöplan och ordningsregler på arbetsplatsen.

6.2 Entreprenören ansvarar ej för förvaring eller säkerhet av värdeföremål, nycklar eller annan egendom om dessa inte överlämnats direkt till behörig personal.

6.3 Reservation innertak

För att kunna utföra arbetet på vinden krävs det i vissa fall att personal eller utrustning tar stöd mot innertaket för att nå alla områden. Vid sådana arbeten finns en liten risk för skador på innertaket. Risken ökar särskilt vid äldre innertak med långvarig användning, där infästningar kan vara slitna eller materialet rörligt. Entreprenören tar inget ansvar för sådana skador eller för efterföljande behov av målnings- eller kompletteringsarbeten. Vi är naturligtvis ytterst försiktiga för att minimera risken. Skulle en skada ändå uppstå hjälper vi gärna till att inhämta offerter från kvalificerade måleriföretag.

6.4 Om förutsättningarna enligt denna punkt inte är uppfyllda vid Entreprenörens ankomst debiteras väntetid och bomkörning enligt punkt 8.

7. Ersättning och betalning

Ersättningen är fast eller enligt à-priser och anges i kontrakt eller offert, exklusive mervärdesskatt om ej annat specificeras. Omvänd betalningsskyldighet för mervärdesskatt tillämpas när Beställaren är sådan näringsidkare som avses i mervärdesskattelagen (2023:200); Beställaren ska skriftligen intyga sin status och ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. ROT-avdrag tillämpas ej.

7.1 Fakturering sker efter slutförd installation och godkännande, eller enligt avtalad betalningsplan vid längre uppdrag, med betalning 30 dagar netto. Vid dröjsmål med betalning tillämpas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) med tillägg av 8 procentenheter, jämte en faktureringsavgift på 45 kr. Beställaren har inte rätt att kvitta eller innehålla betalning utan skriftligt medgivande, annat än för belopp som är ostridigt eller fastställt av domstol eller skiljenämnd.

7.2 Entreprenören har rätt att göra sedvanlig kreditprövning och att begära säkerhet, förskott eller delbetalning. Levererat material förblir Entreprenörens egendom till dess full betalning erlagts, i den mån materialet inte infogats i byggnaden.

7.3 Vid avtal med längre giltighet än sex månader har Entreprenören rätt att justera priset vid väsentligt ändrade material-, energi- eller lönekostnader, efter skriftligt meddelande minst 30 dagar i förväg.

8. Tillägg och ändringar (ÄTA)

Eventuella tillägsarbeten eller ändringar i uppdraget (ÄTA) hanteras enligt AB 04 kap 2 och ska avtalas skriftligt med specificerat pris samt faktureras separat. Entreprenören ska utan dröjsmål underrätta Beställaren när behov av ÄTA-arbete upptäcks. Ersättning för ÄTA debiteras enligt timtaxa om 2 500 kr/timme exklusive moms, inklusive fordon, maskiner och personal, med påslag på material om 15 procent. Väntetid debiteras enligt samma timtaxa. Bomkörning debiteras med 2 500 kr/timme plus etableringskostnad 3 900 kr och transporttillägg 18 kr/km vid utebliven åtkomst.

9. Besiktning och godkännande

Entreprenaden avslutas med slutbesiktning enligt AB 04 kap 7 om parterna avtalat om detta. I annat fall anses entreprenaden godkänd när Beställaren tagit den i bruk, eller senast 14 dagar efter det att Entreprenören skriftligen anmält färdigställande utan att Beställaren skriftligen framfört anmärkning. Entreprenören överlämnar egenkontroll och installationsdokumentation enligt Behörig Lösull.

10. Garanti och ansvarstid

Garantitiden för entreprenaden är fem (5) år räknat från godkänd slutbesiktning enligt AB 04 kap 4 § 7. För material och vara som Beställaren föreskrivit är garantitiden två (2) år. Ansvarstiden är tio (10) år från entreprenadens godkännande. Garantin förutsätter att Beställaren utför regelbundet underhåll, inklusive årlig kontroll av ventilation, tryckförhållanden och fuktnivåer, och att byggnadsdelen inte byggts om eller belastats på annat sätt än avsett. EKOVILLA Cellulosaisolering kommer med en unik livstidsgaranti*. Systemgaranti* på 10 år mot fukt och mögel vid användning av Ekovilla Inside-systemet (gäller nyproduktion). Reklamation ska ske skriftligt utan dröjsmål efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts; avhjälpande sker kostnadsfritt vid fel som beror på Entreprenören.

11. Försäkring

Entreprenören innehar ansvarsförsäkring om 10 miljoner SEK samt försäkring i enlighet med AB 04 kap 5 §§ 22-23. Beställaren ansvarar för att erforderlig entreprenad- och allriskförsäkring finns tecknad för byggnadsverket i dess helhet. Bevis om försäkring lämnas på begäran.

12. Underentreprenörer, överlåtelse och hävning

Entreprenören har rätt att anlita underentreprenörer och ansvarar för dessas arbete som för eget. Avtalet får inte överlåtas utan den andra partens skriftliga medgivande, dock får Entreprenören överlåta avtalet till bolag inom samma koncern. Hävning regleras av AB 04 kap 8. Entreprenören har därutöver rätt att, efter skriftlig underrättelse, avbryta arbetet vid betalningsdröjsmål överstigande 14 dagar eller vid Beställarens väsentligt försämrade betalningsförmåga.

13. Personuppgifter

Personuppgifter avseende Beställarens företrädare och kontaktpersoner behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) för ändamål som uppdragsutförande, fakturering och kommunikation. Den registrerade har rätt till registerutdrag, rättelse, radering och begränsning av behandling. Uppgifter delas ej med tredje part utanför EU/EES utan samtycke, och lagras endast så länge som krävs enligt lag eller avtal.

14. Tillämplig lag och tvist

På avtalet tillämpas svensk rätt. Tvist med anledning av avtalet avgörs enligt AB 04 kap 10. Tvist där tvisteföremålets värde överstiger 150 prisbasbelopp avgörs genom skiljeförfarande; övriga tvister avgörs av allmän domstol med tingsrätten på den ort där Entreprenören har sitt säte som första instans.

*För mer information om våra unika garantier, se uppdaterad version på vår hemsida. www.ekovilla.se